

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมอ ชิตแทรกเตอร์
ก่อสร้าง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคแรก, มาตรา 153

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรกไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารไว้โดยเฉพาจึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิและ 76 มาใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ป. ลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่สำนักงานของผู้ร้องมีอายุเกิน 20 ปี ได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ตามใบไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งถือได้ว่าการส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ,76แต่อย่างไรก็ยังไม่ถือเป็นเด็ดขาดไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านในวันที่ส่งนั้น ผู้ร้องอาจนำสืบความจริงว่า ตนได้รับเมื่อใด เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนได้ตอบปฏิเสธหนี้ผู้คัดค้านภายในกำหนด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านได้ยื่นคำขอต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นหนี้ตามสัญญาขาย
ลดตัวเงินต้องชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยและอ้างว่าผู้ร้องมิได้ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนด
เวลา ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง กล่าวคือผู้ร้องได้ยื่นหนังสือปฏิเสธหนี้แล้ว
ภายในกำหนด 14 วัน นับแต่ผู้ร้องได้รับแจ้งความจากผู้คัดค้านถูกต้องตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 แล้วขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำบังคับและ
ให้ผู้คัดค้านทำการสอบสวนหนี้ตามที่ผู้ร้องปฏิเสธไว้ตามมาตรา 119 ต่อปี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องได้รับ
หนังสือทวงหนี้ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531
 และได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 เป็นการปฏิเสธ
หนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่ได้รับหนังสือทวงหนี้ถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กอง
ทรัพย์สินลูกหนี้ ตามจำนวนที่ผู้คัดค้านแจ้งไปเป็นการเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 เมื่อผู้ร้องไม่ชำระหนี้ผู้คัดค้านจึงชอบที่จะขอต่อ
ศาลให้ออกคำบังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรค
แรก ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารไว้โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงต้องพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 73 ทวิ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางปรียานุชลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่
สำนักทำางานของผู้ร้อง มีอายุเกิน 20 ปี ได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านไว้เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2531 ตามไปไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมาย ค.2 ซึ่งถือได้ว่าการ
ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้วแต่ก็ยังถือเป็นเด็ดขาดไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับ
หนังสือทวงหนี้ในวันที่ถือว่าได้มีการส่งหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านผู้ร้องอาจนำสืบ
ความจริงว่า ตนได้รับเมื่อใดเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนได้ตอบปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้าน
ภายในกำหนด ซึ่งนายพิสิษฐ์หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องนำสืบได้ความว่า เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2531 นายพิสิษฐ์ได้โทรศัพท์มาจากจังหวัดลำปาง และได้ทราบจากนาง
ปรียานุชว่ามีหนังสือทวงหนี้มายังผู้ร้อง แต่นางปรียานุชกลับเบิกความว่า นางปรียา
นุชไม่ได้เปิดดูหนังสือทวงหนี้ที่ผู้คัดค้านส่งมาให้ผู้ร้อง เมื่อนายพิสิษฐ์กลับมาจาก
จังหวัดลำปางประมาณวันที่ 27 ธันวาคม 2531 จึงมอบหนังสือดังกล่าวให้นายพิสิษฐ์
ไปคำเบิกความของนายพิสิษฐ์ขัดกับคำเบิกความของนางปรียานุช และมีข้อพิรุธ
พฤติการณ์น่าเชื่อว่านายพิสิษฐ์อยู่ ณ สำนักทำางานของผู้ร้องในวันที่ 23 ธันวาคม
2531 และทราบข้อความในหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้าน ดังนี้ผู้ร้องชอบที่จะปฏิเสธ
หนี้ต่อผู้คัดค้านภายใน 14 วัน ซึ่งจะครบกำหนด 14 วันในวันที่ 6 มกราคม 2532
เมื่อผู้ร้องทำหนังสือปฏิเสธหนี้ถึงผู้คัดค้านวันที่ 9 มกราคม 2532 จึงเกิดกำหนด 14
วันต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามจำนวนที่ผู้คัดค้านแจ้งไป
เป็นการเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สวิน อักษรายุธ-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ